Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 14ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810310

Processo nº 0001025-11.2023.8.17.2001

AUTOR(A): C. L. J. D. V.
REPRESENTANTE: FLAVIA LOPES JANEIRO DURAN

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos etc.

1 - Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e DANOS MORAIS, que move **CECÍLIA LOPES JANEIRO DURAN VIANA**, menor impúbere, representada por sua genitora, Sra. **FLÁVIA LOPES JANEIRO DURAN**, em face da **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, através da qual requer autorização do exame SNP Array, para averiguar eventual patologia genética, em virtude da autora ter sido diagnosticada com Transtorno do espectro autista e dismorfias craniofaciais, exame negado pela ré ao fundamento de não preenchimento das diretrizes de utilização 110.41, contido no Anexo II da RN 465/2021. Pediu ainda danos morais, ao considerar se tratar de recusa indevida, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu a gratuidade processual. Juntou documentos. Deu a causa a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil e quinhentos reais).

Em decisão exarada nos autos em id. 123029944, este juízo determinou intimação da parte autora para que prestasse esclarecimentos.

Manifestação da parte autora em ids. 123851116/ 123856825/ 123856807.

Tutela de urgência indeferida, consoante se depreende da decisão exarada nos autos sob id. 125554062.

A operadora de saúde apresentou contestação, id. 130802416. No mérito, defendeu a legalidade da recusa, sob a justificativa de que a parte usuária não preencheu as diretrizes de utilização 110 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, prevista no Anexo II, da Resolução Normativa n.º 465/2021, assim não inexistiria cobertura obrigatória para o exame pretendido. Ato seguinte, invoca o equilíbrio econômico-financeiro do contrato para justificar a recusa de cobertura. Aduz que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp. 1.733.013, fixou o entendimento no sentido de que os planos de saúde não são obrigados a custear procedimento não previsto ou que não obedece às diretrizes do rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde. Após, rechaça o pedido de danos morais ao argumento de que o mero descumprimento contratual não importa automaticamente em abalo imaterial. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Junta documentos.

Intimadas as partes sobre eventual interesse na produção de outras provas, ambas responderam negativamente (ids. 142197673 e 143592502).

Parecer do Ministério Público Estadual no id. 146920726.

O feito comporta o julgamento abreviado nos exatos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo, pois, totalmente desnecessária a dilação probatória para a oferta da prestação jurisdicional.

É O RELATÓRIO NO ESSENCIAL

2 – Conforme sumário, a controvérsia dos autos orbita em verificar se há obrigatoriedade do plano de saúde de cobrir exame genético, além da ocorrência de danos morais.

Ante a ausência de questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito.

No caso em tela, o conjunto probatório não demonstrou reunir a autora as condições necessárias ao custeio do exame médico descrito na inicial. Explico.

Para que o exame pretendido, qual seja, SNP ARRAY possua cobertura obrigatória é necessário que a parte requerente atende às condições estabelecidas na DUT 110.41, contido no Anexo II da RN 465/2021:

> *"110.41 - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA*
> *1. Cobertura obrigatória para pacientes de ambos os sexos com manifestações clínicas sugestivas de Transtorno do Espectro Autista, quando presentes pelo menos um dos critérios do Grupo I e* ***nenhum*** *dos critérios do Grupo II:*
> *Grupo I:*
> *a. Deficiência intelectual;*
> *b. Crises convulsivas;*
> *c. Malformação do Sistema Nervoso Central;*

d. Dismorfias;
e. Microcefalia ou macrocefalia.
Grupo II:
a. Autismo isolado;
b. Alterações identificadas no cariótipo;
c. Síndrome do X-Frágil.

Método de análise utilizado de forma escalonada:
1. Excluir anomalias cromossômicas no cariótipo e Síndrome do X Frágil
2. Se não forem encontradas alterações no item anterior realizar CGH- Array (Hibridização Genômica Comparativa) ou SNP-array do caso índice.
*3. Em caso de se identificar uma variante de significado incerto, a cobertura será obrigatória de CGH-Array (Hibridização Genômica Comparativa) ou SNP-array dos pais do caso índice."**[1]** (https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATY0MDABLTgwMzUtNDhjN(actSwt=true#x__ftn1) [grifos nossos].*

Verifico que fora juntado ao feito exame comprovando a inexistência de alterações identificadas no cariótipo, conforme documento anexado sob id. 123856825 atendendo, assim, a um dos requisitos constantes no grupo II da DUT 110.41.

Ocorre que é necessário que a autora igualmente comprove os demais requisitos constantes no grupo II. Destaco que o relatório médico acostado em id. 123851116 não comprova que a autora não possui a síndrome do x-frágil, apenas alega a inexistência de características clínicas sugestivas da doença, mas não há nos autos nenhum exame descartando a referida síndrome.

Chama, ainda, a atenção deste juízo que o relatório médico acima mencionado enfatiza que apesar do exame genético não diagnosticar o autismo poderia detectar a causa genética que o provocou, podendo auxiliar na orientação genética familiar.

Ademais, apesar do profissional de saúde alegar dismorfia craniofacial na criança, não existem registros nos autos que comprovem essa referida má formação, pelo contrário no documento de identificação da parte autora juntado aos autos em id. 123029950 não se percebe qualquer anomalia no crânio desta, o que poderia ser comprovado com outras provas mais efetivas, tais como fotos/exames.

Denota-se que a finalidade da requisição médica não foi no sentido de identificar alguma outra síndrome que poderia acometer a criança e sim um aconselhamento genético, que consiste em verificar a probabilidade de uma doença genética ocorrer em uma família.

Portanto, o relatório médico apresentado não comprova, de forma inequívoca, que a situação da parte autora se encaixaria nas diretrizes elencadas na DUT 110.41, contido no Anexo II da RN 465/2021 e que seria coberto obrigatoriamente. Desta feita, a negativa do plano de saúde não se traduziria em ato abusivo.

Outrossim, não há que se falar em indenização por danos morais quando inexiste nos autos prova do ato ilícito praticado pela requerida.

3 - Ante o exposto, com base nos argumentos e dispositivos acima elencados, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno, ainda, a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, verbas estas suspensas pelo prazo previsto no §3º do art. 98 do Código de Ritos, em virtude de ser beneficiário de gratuidade processual.

Interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, em seguida, remeta-se o feito à Instância Superior, independentemente de juízo de admissibilidade.

Advindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.e I.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Virgínio M. Carneiro Leão
Juiz de Direito

2/cf.1

---

[1] (https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATY0MDABLTgwMzUtNDhjNC0wMAItMDAKAEYAAAOTpQBxj actSwt=true#x__ftnref1) Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/Anexo_II_DUT_2021_RN_465.2021_tea.br_RN473_RN477_RN478_RN480_RN513_RN536.pdf

Assinado eletronicamente por: VIRGINIO MARQUES CARNEIRO LEAO
18/01/2024 14:18:09
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 158289267

24011814180907700000154616480

IMPRIMIR GERAR PDF